地票交易试点的比较分析

景 获* 黄 忠**

一、问题的提出

囿于我国城乡建设用地双轨制的制度约束,农村集体建设用地的市场化流转长期受到限制,土地价值的实现受到极大禁锢。[①] 随着城镇化进程的不断加快,土地资产属性日益显现,这直接诱发了一些农村集体建设用地的隐形交易,[②]许多地方存在的小产权房和"以租代售"等现象就是例证。[③] 这些隐形交易不仅严重背离法治,[④]而且极大损害了农民的土地权益,[⑤]制约着城乡一体化发展目标的实现。[⑥] 因此,如何改革农村集体建设用地使用制度,如何依法规范农村集体建设用地流转,如何实现城乡建设用地市场的接轨等问题就当然地成为我国新时期土地制度改革的一项重要内容,有学者甚至称其为我国的"第三次土地革命"。[⑦]

在此背景下,发端于成都、重庆两地的地票交易制度无疑是农村集体建设用地市场化改

* 西南政法大学民商法学院博士研究生。

** 西南政法大学民商法学院教授、博士研究生导师。

基金项目:国家法治与法学理论研究项目"地票交易试点的比较研究"(16SFB3033);西南政法大学研究生创新项目"地票交易试点的比较研究"(2017XZXS-010)阶段性成果。

① 参见黄珂、张安录:《城乡建设用地的市场化整合机制》,载《改革》2016 年第 2 期。

② 参见王崇敏、孙静:《农村宅基地使用权流转析论》,载《海南大学学报》(人文科学版)2006 年第 2 期;姚丽、魏西云、章波:《北京市郊区宅基地流转问题研究》,载《中国土地》2007 年第 2 期;康大为、赵雪锋:《集体建设用地指标交易市场化机制研究——以上海市为例》,载《华东经济管理》2012 年第 11 期;罗湖平:《中国土地隐性市场研究综述》,载《经济地理》2014 年第 4 期。

③ 参见韩康、肖钢:《积极探索建立有中国特色的农村宅基地市场——启动农村宅基地市场化改革研究》,载《理论前沿》2008 年第 13 期;杨磊:《国土部宣战小产权》,载《南风窗》2010 年第 5 期;宋才发:《农村集体建设节约集约用地的法律探讨》,载《河北法学》2010 年第 6 期。

④ 参见高永生、孙奇:《农村集体建设用地直接入市宜慎行》,载《中国国土资源经济》2009 年第 5 期。

⑤ 参见张梦琳:《集体建设用地流转:绩效分析及政策选择——基于苏州、芜湖、南海三地的流转实践》,载《国土资源》2008 年第 11 期;刘守英:《破解城乡二元土地制度格局》,载《中国地产市场》2009 年第 5 期;姜大明:《建立城乡统一的建设用地市场》,载《中国国土资源报》2013 年 11 月 22 日版;郭炜、高杰:《集体建设用地使用权流转研究——以四川省为例》,载《农村经济》2015 年第 12 期。

⑥ 参见任平、周介铭:《基于统筹城乡发展视角的农村土地管理问题研究》,载《华东经济管理》2009 年第 1 期;张占斌、倪羌莉:《统筹城乡发展背景下农村土地制度改革探讨》,载《学习论坛》2012 年第 2 期;薛凤蕊:《农村宅基地占用与流转制度创新》,载《开放导报》2014 年第 1 期。

⑦ 参见赵晓:《启动第三次土地革命 正当其时》,载《中国市场》2008 年第 7 期;张凤玲:《土地管理法再修征地范围》,载《中国房地产报》2013 年 3 月 10 日版;武杰:《集体土地入市流转渐行渐近》,载《法制日报》2013 年 3 月 19 日版。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

革进程中的一项重要尝试。自成都、重庆两地开展地票交易试点以来，地票交易制度获得了政府以及主流理论的肯定，被认为是创新农村集体建设用地制度，推进征地制度改革，维护和实现农民土地权益的一项有益探索，得到了巨大社会反响和高度关注。[①] 2015 年 11 月中共中央办公厅、国务院办公厅印发《深化农村改革综合性实施方案》专门提出要“按照有关法律法规，完善和拓展城乡建设用地增减挂钩、‘地票’等试点，推动利用城乡建设用地增减挂钩政策支持易地扶贫搬迁”。2016 年 1 月发布的中共中央、国务院《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》再次指出：“完善和拓展城乡建设用地增减挂钩试点，将指标交易收益用于改善农民生产生活条件。探索将通过土地整治增加的耕地作为占补平衡补充耕地的指标，按照谁投入、谁受益的原则返还指标交易收益。”2017 年 2 月发布的中共中央、国务院《关于推进农业供给测结构性改革加快培育农业农村发展新功能的若干意见》进一步指出：“改进耕地占补平衡管理办法，严格落实耕地占补平衡责任，探索对资源匮乏省份补充耕地实行国家统筹。”与此同时，理论界也充分认识到了地票交易制度的价值。例如，有学者认为，地票交易制度发挥着“保护耕地、资产转化、优化城乡建设用地配置、引导土地集约化利用”等功能。[②] 有学者则认为，地票交易制度实现了“农村土地流转方式改革、城乡统筹发展及土地收益公平分配”的制度创新。[③] 此外，有学者更是评价道，地票交易制度“开辟了一条城市反哺农村、发达地区反哺落后地区的新路径，对农村经济的发展具有非常重要的意义”。[④]

实践中，地票交易试点也在全国多地迅速推广开来，四川、湖南、湖北、浙江、江苏、安徽、山东、广东等地都在进行地票交易试点。此种背景下，全面比较、评估现有试点做法，科学总结现有试点的得失，已经成为进一步深化地票交易制度改革，建立全国性地票交易市场的必要前提。然而，遗憾的是，目前学界关于地票交易试点比较方面的研究尚未深入，有关地票交易制度的研究主要从以下三个方面展开：其一，关于地票交易制度的一般性介绍，主要针对地票交易的制度意义、流程、特征等进行论述；[⑤]其二，从经济学角度探讨地票交易，包括对地票交易的经济动因、经济效果、价格形成、收益分配等问题进行分析；[⑥]其三，从法学角度考察地票交易，针对地票交易的法律属性、可能存在的制度风险以及地票交易与现行土地制度的关

① 参见黄忠：《地票交易的地役权属性论》，载《法学》2013 年第 6 期。

② 参见杨庆媛、鲁春阳：《重庆地票制度的功能及问题探析》，载《中国行政管理》2011 年第 12 期。

③ 参见郭振杰：《“地票”的创新价值及制度突破》，载《重庆社会科学》2009 年第 4 期。

④ 张灵、李海燕：《地票制度对农村经济发展的意义》，载《中外企业家》2014 年第 10 期。

⑤ 参见郭振杰：《“地票”的创新价值及制度突破》，载《重庆社会科学》2009 年第 4 期；杨庆媛、鲁春阳：《重庆地票制度的功能及问题探析》，载《中国行政管理》2011 年第 12 期；刘军、张涛、权俭：《“地票”制度的借鉴意义与法律规制》，载《今传媒》2011 年第 2 期；童代志：《重庆地票制度改革实践》，载《经济研究参考》2013 年第 64 期。

⑥ 参见鲁春阳、文枫、杨庆媛：《“地票”收益如何分配》，载《中国土地》2010 年第 7 期；王守军、杨明洪：《农村宅基地使用权地票交易分析》，载《财经科学》2009 年第 4 期；程世勇：《地票交易：体制内土地和产业的优化组合模式》，载《当代财经》2010 年第 5 期；张泽梅：《成都地票交易价格问题研究》，载《经济与管理研究》2012 年第 7 期；李南洁：《地票价格探析：基于耕地价格的思考》，载《西部论坛》2013 年第 3 期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

系等问题展开研究。[①] 不难发现，现有研究过于偏向宏观和理论，纵使有实证研究也多是以个别试点（多为重庆与成都）为分析对象，缺乏对多个试点的地票交易模式进行全面具体对比。

基于此，本文以实证调研为基础，针对重庆市、四川省成都市、浙江省瑞安市、江苏省南京市、安徽省宣城市等多个地票交易试点情况进行对比分析，从而为城乡统筹背景下深化地票交易制度改革，创新农村土地制度提供理论支持和政策建议。

二、地票生产制度对比分析

地票的生产是整个地票交易试点开展的前提，一方面关系着地票之于耕地保护、反哺农村等目标的实现，另一方面也链接着地票的交易，塑造了地票交易的标的。然而，考察现行各地票交易试点后发现，农民及集体经济组织在地票交易中的权利并未得到充分尊重，反而存在农民“被上楼”、土地“被复垦”的风险。与此同时，在地票生产中对耕地保护的“硬约束”也未形成，耕地质量自然也无法得到保障。

（一）地票生产主体对比分析

从理论上来看，由于地票主要是指农村宅基地及其附属设施用地、乡镇企业用地、农村公共设施和公益事业建设用地等农村集体建设用地复垦为耕地后，可用于建设的用地指标，又由于地票的生产和交易并不改变土地的所有权。[②] 因此，地票生产的主体就应当是宅基地及其附属设施用地的使用权人以及乡镇企业用地、农村公共设施和公益事业建设用地的使用权人。[③] 换言之，能够成为地票生产主体的应当是农户、集体经济组织等土地权利人。事实上，重庆和成都两地在关于地票生产主体的规定上也基本延续了这一精神，将农户和集体经济组织作为地票生产的主体。然而，让人始料未及的是，在当前地票的生产实践中，本该作为生产主体的农户和集体经济组织却不得不让渡于由政府主导的土地整治单位。[④] 以最早生产地票和参与地票交易的重庆市江津区为例，其地票的生产全部是由江津区人民政府出资成立的“重庆市江津区惠农土地开发整理有限责任公司”负责的，而该公司即为江津区政府的土地整理中心，具体行使土地整理的职能。[⑤] 这类地票生产主体通常由政府主导完成，政府和参与土地复垦的公司构成一个相对封闭的地票生产系统，实质性垄断了地票的供给。由此一来，本该占据地票生产环节主导地位的农户基本被排斥在生产过程之外，[⑥]进而使农民的参与权、发

① 参见黄忠：《地票交易的地役权属性论》，载《法学》2013 年第 6 期；吴胜利、蒲杰、张焱：《论建设用地指标交易的法律构造》，载《理论与改革》2012 年第 5 期；郭振杰：《“地票”的法律性质和制度演绎》，载《政法论坛》2009 年第 2 期；张先贵：《地票交易之地役权属性的理性检视》，载《社会科学研究》2016 年第 1 期；孙鹏、徐银波：《我国集体建设用地流转态势与走向判断》，载《重庆社会科学》2011 年第 10 期；沈萍：《地票交易制度的创新、困境及出路》，载《经济法论坛》2010 年第 1 期。

② 《重庆市地票管理办法》第 19 条规定：建设用地复垦为耕地等农用地后，其土地权利人不变。

③ 申请国有建设用地复垦的主体为该国有建设用地的土地使用权人。

④ 参见杨飞：《反思与改良：地票制度嵌与探——以重庆地票制度运行实践为例》，载《中州学刊》2012 年第 6 期。

⑤ 此外，浙江瑞安市的地票生产主体为“农村土地整治项目实施单位”，安徽宣城市的地票生产主体为“市土地整理中心”。

⑥ 参见曹亚鹏：《“指标漂移”的社会过程——一个基于重庆“地票”制度的实证研究》，载《社会发展研究》2014 年第 2 期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

言权等权利无法得到切实保障。[①] 一方面,农民在复垦环节不能实际参与复垦实施工作,丧失了对复垦成本的控制权及知情权;另一方面,基于农民丧失对实际复垦成本的知情权,县土地整理中心可能与有关政府部门进行虚假操作以获取更多的利益。[②] 显然,这样的结果与地票交易制度所追求的引入市场化运作机制,切实维护农民权益的目标是相违背的。

当然,当前各地的地票生产中之所以出现"鸠占鹊巢"的结果,这与土地复垦本身的技术性及高投入是密切相关的。应当看到,土地复垦并不是一项单个农民(户)就能进行的小额项目,而是一个需要有组织、有资金、有技术支持的系统工程,这显然不是农民及其集体可以独立完成的项目。以重庆为例,据了解,目前重庆每亩土地的复垦成本在4万~5万元,而2010年重庆农民人均纯收入仅为5277.66元。故此,若要实现农民在地票交易中的主体权利,不仅需要在政策文件中明确规定农民的主体地位,还需要解决农民作为地票生产主体的现实问题。对此,重庆已经开始探索"三权"抵押融资,允许以复垦项目地票收益权依法向金融机构申请融资。此外,在复垦置换项目的实施过程中,对于水土气候、地理地貌、风力风向等客观条件的把握,当地农民无疑有更多的来自农业生产第一线的经验。因此,如果在耕地复垦、田埂道路、灌溉设施的规划布局与施工方面能让农民真正成为复垦主体,而不仅是以用工方式让农民参与施工建设,复垦工程将会取得更好的功效。[③] 更为重要的是,在复垦阶段,土地权利人的参与程度有限,也不利于保护农民权益。换言之,在笔者看来,维护土地交易中农民权益的最好方式是赋予其直接参与地票交易的权利。而要使农户和农村集体经济组织直接参与地票交易的前提就是让其首先参与地票的生产,成为地票交易的真正主人。在这一方面,成都市的做法似乎更具合理性。在成都市地票交易制度中,农民集体和农户既可以自行实施农村土地综合整治项目,也可以委托投资者、政府土地整治专业机构来实施,值得借鉴。[④]

(二)地票生产条件对比分析

地票的生产条件需要区分两种情形,一种是农民自己申请,另一种是由政府来划分项目区。就第一种情形而言,典型城市为重庆市与成都市,即要求农民提交该复垦土地的权属证明、土地勘测定界报告、土地利用现状图、土地分类面积汇总表等。此外,相较成都市,重庆市设置了更加严厉的生产条件,要求农民提供"拥有其他稳定住所"以及"稳定生活来源"的证明,同时经"所在农村集体经济组织的书面同意"。[⑤] 第二种以项目区的形式实施地票生产为

---

① 参见黄贻芳:《农村宅基地退出中农民权益保护问题研究——以城乡建设用地增减挂钩政策为背景》,华中农业大学管理学2014年博士学位论文,第47页。

② 参见李欣:《安徽郎溪县地票交易运行现状调研报告》,安徽大学经济法学2015年硕士学位论文,第7~8页。

③ 参见段力誌、傅鸿源:《地票模式与农村集体建设用地流转制度的案例研究》,载《公共管理学报》2011年第2期。

④ 成都市国土资源局办公室印发的《建设用地指标登记和使用管理暂行办法》(成国土资发〔2010〕219号)规定,农民集体和农户自行筹资实施整治项目,产生的建设用地指标归农民集体和农户所有;其他投资者投资实施整治项目,产生的建设用地指标归属依据农民集体、农户和投资者签订的合同确定。其中合同约定按比例分摊建设用地指标的,按合同约定的面积分别进行登记。

⑤ 参见《重庆农村土地交易所管理暂行办法》(渝府发〔2008〕127号)第21条规定;《重庆市农村建设用地复垦项目管理实施细则(试行)》(渝国土房管〔2014〕319号)第5条规定;《重庆市地票管理办法》第20条规定。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

大多数地票交易试点所规定，如南京市、宣城市、瑞安市。以瑞安市为例，地票生产以项目区为单位，需要符合土地利用总体规划、土地整治规划、农房集聚规划和村镇建设规划，征得村民同意，土地综合整治有潜力，整治后项目区内的耕地保有量、基本农田、标准农田总量不减少，整治后村庄基础设施、公共服务设施配套等。

从两种生产情形来看，第一种显然更能体现农民及集体经济组织的生产主体地位，值得借鉴。然而，比较重庆市和成都市的做法，重庆市在农民申请复垦土地之前设置了更加严格的前置条件，极大地限制了农民复垦土地的自主性。

一方面，“拥有其他稳定住所、稳定生活来源的证明”存在不公平及不现实性。这一要求的出发点是将农村宅基地视作农民生存保障的基础，而担心未“拥有其他稳定住所、稳定生活来源”的农民在将宅基地复垦后会出现流离失所，危及社会稳定的后果。[①] 但正如有学者所言，农民并不会丧失理性，而随意处置其安身立命之所。而且即使有极个别的可能会出现因出售房屋无家可归的情形，那也不宜将万分之一可能性的东西作为普遍立法的取舍标准。[②] 重庆市设置农民家庭申请地票复垦需要有稳定居所是以保障农民权利为出发点的，但却忽略了化解农民居无定所，促进社会稳定的根本途径还在于农村医疗、养老、住房等社会保障制度的建立，而不是不顾发展变化了的社会经济文化条件，也不管现实中的中国农民观念、生活模式和行为选择，强行将农民束缚于农村，禁锢在土地之上。当然，我国农村的社会保障体系还在初步建立之中，其健全和完善还需要一个过程。此外，这一前置性规则以财产的多少作为区分是否成为宅基地使用权的交易主体，实则是以财产决定身份，也明显有悖公平正义之要义。有更多财产（其他稳定住所、稳定生活来源）的人就能进行复垦，反之则不能。主体财产状况差异导致了复垦权能的不同，不仅有悖物权法法理，而且还会加剧农村贫富悬殊。因外生制度而强化贫富悬殊显然有失公允。[③]

另一方面，“经所在农村集体经济组织书面同意”的要求加大了农民复垦土地难度。首先，地票的生产并未改变集体土地所有权的归属，因此并不会危害集体经济组织的利益。其次，农村集体经济组织同意复垦的“书面材料”在实践中往往会沦为个别村干部同意使用集体经济组织印章的代名词。[④] 正如有论者所批评的那样，地票交易规则对农村集体经济组织什么情形应同意、什么情形应不同意并无详细规定，从经济学角度来说，这种同意权的价格未定，因而其很可能沦为对农村集体建设用地使用权人“敲竹杠”的筹码。[⑤] 当然，为了管理的需要，申请复垦的农户应履行告知义务，特别是在其全家迁出以后，应当通知集体，以便集体重

① 参见康大为、赵雪锋：《集体建设用地指标交易市场化机制研究——以上海市为例》，载《华东经济管理》2012年第11期。

② 参见刘俊：《农村宅基地使用权制度研究》，载《西南民族大学学报》（人文社科版）2007年第3期。

③ 参见周中举：《农村土地使用权实物交易和地票交易制度评析——以农村宅基地使用权为中心》，载《经济体制改革》2011年第1期。

④ 参见胡显莉、陈出新：《重庆宅基地地票交易中的农民权益保护问题分析》，载《重庆理工大学学报》（社会科学）2011年第11期。

⑤ 参见王绍洪：《重庆地票交易问题研究》，载《西南民族大学学报》（人文社会科学版）2013年第2期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

新发包，避免土地闲置。[①] 再次，地票交易只是土地利用方式的改变，并不会影响集体经济组织的管理，因此没有必要经集体经济组织的同意。最后，如果纯粹的私法行为介入了类似于行政权力的干预，该制度绩效会产生明显的负效应。因此，为提高复垦的积极性，切实维护农民的权益，需要简化土地复垦手续，在复垦申请环节取消农村集体经济组织同意的规定。[②]

（三）地票复垦验收制度对比分析

农村建设用地复垦项目完成后，还需要按照有关程序经验收合格后才能核发城乡建设用地挂钩的地票。可见，复垦验收是地票生产的最后一道环节，关系复垦耕地的数量与质量，意义重大。从地票制度本身来看，地票交易可以实现远距离土地资源的互换，但却对耕地资源的保护存在一定的风险。这种风险不仅是数量上的，更在于耕地质量。因为复垦的农民的宅基地、附属设施用地、集体建设用地等地块往往是边远、零散、劣质的地块，而复垦后耕地即使面积得到保证，其质量也与被征收的耕地有一定差距。[③] 如此看来，土地复垦质量是保障耕地资源的重要环节。然而，考察各地地票交易试点后可以发现，瑞安市、南京市、宣城市等对于复垦验收制度大多规定不详，重庆市和成都市则相对而言较为成熟，但也存在需要改进的地方。

为了保护耕地质量平衡，我们应当构建一套合理的复垦验收制度。首先，确立科学的验收折算标准。在复垦验收上，数量和质量是耕地评价的两个维度，二者是相互影响的，只有质量达到标准的耕地才能计数，因此，在复垦验收阶段应当将耕地的质量与耕地数量予以同等重视，否则就极容易导致“补劣占优”的后果。换言之，“地票”的票面额度应当与复垦耕地的面积大小和复垦质量同时相关，唯有如此，才能确保耕地质量得到保障。然而，成都、重庆现行的地票交易制度实行按土地垦复面积计票，其缺陷是存在“逆向选择”的问题。具言之，一等垦复土地的地票价值高于相同面积的三、四等垦复土地的地票价值，但是它们能申请到的地票指标以及与此相关联的征地面积却是一样的，这会导致高等级垦复土地被挤出市场。[④] 出于耕地保护和粮食安全的考虑，我们有必要变按土地垦复面积计票为按土地垦复质量计票。在此原则下，我们应当按照农业综合生产力不降低的原则，充分利用农用地分等定级成果和相关等级折算的研究，将占用耕地和复垦耕地按相应等级进行折算，实现耕地占补数量上和质量上的平衡，交易标的的标准化。[⑤] 其次，建立复垦质量持续保障机制。需要注意的是，在一些复垦土地的地区，存在农民放弃耕种、撂荒复垦耕地、复垦土地后续管护不到位等

① 参见周中举：《农村土地使用权实物交易和地票交易制度评析——以农村宅基地使用权为中心》，载《经济体制改革》2011 年第 1 期。

② 参见沈冰、郭培媛、李婧：《完善地票交易制度的个案研究》，载《经济纵横》2010 年第 8 期。

③ 参见冯桂：《重庆地票制度的价值及其对城乡一体化改革的启示》，载《国家行政学院学报》2014 年第 1 期。

④ 参见易可君：《把地票制度作为湖南统筹城乡发展的重大战略》，载《国土资源导刊》2012 年第 2 期。

⑤ 值得肯定的是《重庆市地票管理办法》已经开始引入了等级的做法。该办法第 16 条规定：建设用地整理合格证应当记载土地权利人信息，复垦项目新增农用地面积、新增耕地面积及等别、减少的建设用地面积、农村发展留用面积、剩余可使用面积等信息。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

现象,[①]这就会导致耕地的现实生产力难以保障,粮食安全将受到影响,[②]因此,复垦耕地验收合格后,还应当严格耕地管理,落实土地承包经营权,并签订可耕地保护合同,纳入耕地保护基金发放范围,不断改善生产条件,提高土地耕种质量。与此同时,我们还可以参考重庆市与成都市的做法,只有在留足农村发展空间的基础上验收确认腾出的建设用地指标才能作为地票来源。[③] 如此一来,不仅可以为农村本身的发展提供空间,同时还可以为复垦质量提供持续担保。最后,配套合理的检验机构。土地复垦质量不仅与检验标准有关,与检验机构的关系也非常密切。目前,重庆市、成都市、宣城市以及瑞安市地票生产中的立项审批、实施监管、督促复垦和项目验收等工作也都是由国土资源部门负责的。[④] 由此看来,在地票产生至交易过程中,政府既是地票的"受益者",又是地票产生的"审批者"。[⑤] 由于复垦的验收与复垦实施者之间存在重要的利益关联,尤其是在目前地票生产被具备政府背景的区县政府土地储备中心所垄断的背景下,复垦业主与国有资源行政管理部门就更容易形成合谋,单纯为追求用地指标的数量,而不顾复垦耕地的质量,忽视产量平衡。[⑥] 因此,为了切实保护耕地,并强化环境保护,有必要改变由国土资源部门主导复垦验收的局面,引入农业部门、环境保护部门等机构或者独立第三方的评估和检测。只有相关部门都验收合格之后,复垦的建设用地才能转换成等量的建设用地指标。[⑦] 同时,中央政府还应当不定期对地方的复垦工作进行抽查检验。

三、地票交易制度对比分析

地票的交易是利用市场方式发现和实现地票价值,优化城乡土地资源配置的中心环节。以重庆市为例,2017 年重庆农村土地交易所已累计交易全年初次交易地票 40,402 亩和 75.41 亿元,同比分别增长 59.75% 和 56.85%,均价 18.67 万元/亩。[⑧] 可见,无论是交易数量还是成交价格都有了较大的提升。但我们也应当看到,目前的地票交易仍然存在一些问题,交易主体不够丰富,交易对象和交易方式等方面也有待改进。

---

① 调研显示,虽然大部分农户表示愿意自行耕种或流转复垦耕地,但仍然有大约 11% 农户选择放弃耕种。参见钟杨:《地票交易制度风险评析研究》,载郑财贵主编:《重庆统筹城乡土地管理制度改革研究文集——地票制度篇》,西南师范大学出版社 2013 年版,第 74 页。

② 参见项树明、邹士鑫、郑畅:《对新型城镇化背景下地票交易制度风险防范的思考——以重庆市地票交易为例》,载《经济研究导刊》2014 年第 23 期。

③ 参见童代志:《重庆地票制度改革实践》,载《经济研究参考》2013 年第 64 期。

④ 参见成都市国土资源局办公室印发的《农村土地综合整治项目立项实施验收管理暂行办法》(成国土资发〔2010〕218 号)。

⑤ 喻小倩:《重庆地票交易的困境和出路》,载《农业经济展望》2013 年第 3 期。

⑥ 参见郑风田:《成都"地票"交易被叫停引发的思考》,载《农民日报》2011 年 1 月 18 日,第 3 版;郑财贵:《地票制度风险防范策略研究》,载郑财贵主编:《重庆统筹城乡土地管理制度改革研究文集——地票制度篇》,西南师范大学出版社 2013 年版,第 46 页。

⑦ 值得肯定的是,《重庆市地票管理办法》第 15 条已经规定:复垦项目竣工后,区县(自治县)国土资源主管部门应当根据项目规划设计方案和复垦验收标准,组织本级农业、水利等部门和乡镇人民政府、街道办事处进行验收。

⑧ 重庆农村土地交易所:《2017 年地票市场运行分析报告》,载重庆农村土地交易所:http://www.ccle.cn/tzgg/tzkb/html-1896/14092.html.,最后访问日期:2018 年 6 月 29 日。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(一)地票交易主体对比分析

市场主体是参与市场交易活动的当事人。市场经济的一个主要特征就是主体的多元化和资源配置的市场化,就此而言,有无真正的市场主体决定着市场能否发育;市场主体的发育状况决定着市场发育的程度,所以活跃市场的根本方法就是活跃市场主体。从地票交易的运行情况来看,地票交易主体主要有申让方和承让方。[①] 申让方即地票卖方,承让方是参与地票竞买的买方,一般是需要土地的单位或个人。地票交易是地票生产的延续,因此,地票交易中的申让方其实就是地票的生产者,地票承让方因地票交易试点文件规定有所不同。考察各地票交易试点可知,不同试点对承让方存在不同限制。例如,宣城市《地票交易规则(试行)》就对承让方作了严格限定,具体包括宣城经济技术开发区管理委员会、宣州区政府、彩金湖新区管理委员会、双桥物流园区管理委员会、宣城文教创意产业园建设指挥部、宣城市国有资产投资有限公司、宣城市交通投资有限公司、宣城市开元城镇发展投资有限公司。再如,《南京市土地指标交易配置暂行办法》规定,区政府、开发园区、功能板块、土地储备机构等国有投资建设主体可以购买建设用地指标。相较而言,重庆市和成都市对于地票承让方没有明确限制。[②]

交易主体是确保交易市场健康运作的前提。为此,我们应当从申让方和承让方两个维度来完善地票交易主体。一方面,从申让方角度来看,我们应当扩大参与主体,特别是确保农民和集体经济组织的申让方地位。地票交易是地票生产的延续,因此,地票交易中的申让方其实就是地票的生产者。然而,正如前文所述,在各地票交易试点当中,原本应当作为地票生产者的农民或集体并未真正成为复垦主体,自然也不会作为申让方参与后续地票交易。与之相反的是,政府成立的交易机构成为唯一的做市商。然而,地方政府参与指标交易不可能是中国社会主义市场经济走向成熟的常态,其只不过是中国转型发展特定阶段的一个历史片段,是土地要素市场化与行政经济殊死搏斗的一个历史阶段。[③] 况且,从市场结构角度来讲,做市商进行垄断购买和垄断销售,不仅会带来效率损失,[④]同时还会损害农民及其集体的利益。[⑤]因此,我们亟待改革现有地票生产主体制度,让农民和集体经济组织有机会成为申让方,参与到地票交易中来。另一方面,我们还需要不断扩大承让主体。如上文所述,宣城市与南京市的建设用地指标的承让方都被限定在政府与国有投资企业等,地票交易的承让主体十分有限。相较而言,重庆市地票交易的承让方主体要丰富一些,既包括政府及国有企业,也包括自

---

① 广义而言,地票交易市场的参与主体应当包括:(1)地票申让方;(2)地票承让方;(3)地票交易中介服务机构,主要包括地票交易所、地票评估机构等;(4)地票交易监管机构等。

② 成都市人民政府《关于完善土地交易制度 促进农村土地综合整治的意见(试行)》明确规定:自然人、法人和其他组织(法律法规另有规定的除外),均可到农交所参与建设用地票竞买,取得建设用地票。

③ 参见杜茎深:《指标市场的引入及其对地价形成的影响》,浙江大学土地资源管理学2013年博士学位论文,第109页。

④ 参见周立群、张红星:《农村土地制度变迁的经验研究:从"宅基地换房"到"地票"交易所》,载《南京社会科学》2011年第8期。

⑤ 参见王哲:《土改探索之二:重庆"地票"创新》,载《中国报道》2014年第2期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

然人与民营企业。[①] 但是,民营企业,尤其是作为理论上的地票需求"大户"的房地产开发企业参与地票交易并竞买成功的数量却相当有限。[②] 必须看到,地票的承让方被集中在国有企业的现状不仅不利于地票交易的活跃和地票真实价值的发现,同时也背离了地票交易制度设置的初衷和目的,还容易导致腐败。[③] 因此,必须通过对地票交易制度的完善来引导、激励民营企业,尤其是民营房地产开发企业积极参与地票交易。

(二)地票交易客体对比分析

从地票的运转过程可以发现,地票交易制度与现行城乡建设用地增减挂钩试点的做法类似。[④] 地票交易可以说是现行城乡建设用地增减挂钩项目的拓展和深化。[⑤] 在此基础上,各地票交易试点发展出自己的地票交易类型。实践中,各地票交易试点的交易客体主要包括以下4种。

1. 建设用地指标。地票交易最主要的类型即建设用地指标。但需注意的是,建设用地指标在产生上并非只有地票生产这一途径。除此之外,通过城乡建设用地增减挂钩试点,也能够产生建设用地挂钩指标。有些地票交易试点直接将城乡建设用地增减挂钩节余指标规定为地票交易类型。例如,《瑞安市地票交易办法(试行)》规定,地票是指农村土地整治项目通过拆旧区复垦新增的耕地与建新区建设用地减少的耕地相挂钩,在满足拆迁安置等建设用地需求后,节余的建设用地指标,即城乡建设用地增减挂钩节余指标。但是,有些地票交易试点在开展地票交易时,还存在城乡建设用地增减挂钩试点。例如,2010年11月16日成都市国土资源局的公告明确指出:竞买人既可以通过实施农村土地综合整治项目,也可以通过成都农村产权交易所获得建设用地指标。从指标的购买方来讲,允许城乡建设用地增减挂钩的增量指标与地票交易的双轨制似乎增加了其获得建设用地指标的途径。但从农民及其集体而言,这样的双轨制是存在重大疑问的。

2. 农转用计划指标。所谓农转用计划指标,是指中央政府根据上年度用地情况和本年度

---

① 据了解,在已经进行的地票交易中,还有自然人也参与了地票交易。有论者认为,在我国现行的土地开发制度框架下,自然人并不适宜进行项目开发,因此自然人参与地票交易具有强烈的"投资"色彩,从防止地票炒作,以及某些特殊自然人挪用公款参与地票交易的目的上来看不宜让自然人参与地票交易,尤其是在将来开放地票二级交易市场的情况下。但值得研究的是一概禁止自然人参与地票交易的实效究竟如何?申言之,这一限制很有可能会通过设立虚假企业被规避。当然,也有论者甚至认为,地票的流转主体应当限定在房地产开发商和金融机构范围内,以避免过度投机行为,造成"地票"价格不合理的飙升。参见沈洋、李仲豪:《重庆"地票"再探析》,载刘云生主编:《中国不动产法研究》,法律出版社2011年版,第173页。

② 从2017年的统计来看,地票购买仍以土地储备机构和园区建设单位为主,两者合计购得地票面积占全年交易总量的47.65%。参见重庆农村土地交易所:《2017年地票市场运行分析报告》,载重庆农村土地交易所:http://www.ccle.cn/tzgg/tzkb/html-1896/14092.html.,最后访问日期:2018年6月29日。

③ 参见魏峰、郑义、刘孚文:《我国农村集体建设用地市场配置机制研究——以重庆地票制度为例》,载《现代农业科技》2010年第8期。

④ 2004年10月印发的国务院《关于深化改革严格土地管理的决定》(国发〔2004〕28号)提出"鼓励农村建设用地整理,城镇建设用地增加要与农村建设用地减少相挂钩",为城乡建设用地布局调整提供了政策依据。根据该文件精神,从2006年开始,国土资源部先后确立山东、天津、江苏、湖北、四川5省为土地增减挂钩试点省市。截至目前,全国已有27个省(市、区)被纳入试点范围。增减挂钩"周转指标",也从2006年的7.38万亩,增加到2014年的90万亩。参见田孟:《城乡建设用地增减挂钩政策与实践模式的演进——基于成都市的考察》,载《湖南农业大学学报》(社会科学版)2014年第6期。

⑤ 参见周立群、张红星:《农村土地制度变迁的经验研究:从"宅基地换房"到"地票"交易所》,载《南京社会科学》2011年第8期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的经济政策走向确定一定额度的建设用地指标，用地者只有在获得农用地转用计划指标和征地指标后才能进行土地开发。[①] 换言之，农转用计划指标与建设用地指标功能相同，都是协调城镇建设用地与农用地转化的问题，只是与上文地票交易的建设用地指标来源不同。有些地票交易试点尝试将农转用指标纳入交易范围。例如，南京市将农转用计划指标与建设用地增减挂钩节余指标统称为建设用地指标，都属于地票交易对象；宣城市也同时包括建设用地指标与农转用计划指标。由此看来，农转用计划指标也可以说是建设用地指标一种，应该纳入地票交易范围内。

3. 耕地占补平衡指标。耕地占补平衡指标是将耕地保护目标指标化后以票据形式体现和交易，即将耕地保护目标指标化并以地票形式显化，耕地保有量不足的地方可通过地票形式在土地交易所向耕地保有量富余的地方购买。[②] 这种交易的对象就是耕地保护发展权。很多地票交易试点都将其纳入地票交易范围内。例如，成都市出台了《耕地占补平衡指标登记和使用管理暂行办法》和《建设用地指标和占补平衡指标交易监督管理暂行规定》，对耕地占补平衡指标的取得、登记、管理及交易监管等作了明确规定，并在农村产权交易所公开交易。[③] 宣城市除包括建设用地指标和农转用计划指标（通常为绿票）外，也明确将耕地占补平衡指标（红票）纳入地票交易范围。

4. 规划空间指标。依据《城市规划编制办法》的相关规定，城镇建设用地的使用，需要“确定建设用地的空间布局，提出土地使用强度管制区划和相应的控制指标（建筑密度、建筑高度、容积率、人口容量等）”。由此看来，规划空间指标中的建设用地内涵丰富，宏观层面上包括建设用地空间布局、建设用地面积范围等；而在微观层面，则包括容积率、人口容量等。近年来，有学者主张引入容积率指标市场交易，以实现城市控制性详细规划之弹性化，满足多元市场主体利益诉求。[④] 鉴于人类空间资源有限，[⑤]有的试点明确将规划空间指标纳入地票交易对象。例如，南京市除包括耕地占补平衡指标（红票）、建设用地指标（绿票）外，还包括规划空间指标（蓝票）。

为地票交易试点顺利推广至全国，笔者建议：第一，作为各试点都普遍承认的地票交易指标类型，建设用地指标理当在下一轮试点中成为重点推行的对象，并应将城乡建设用地增减挂钩节余指标纳入其中。如果允许地票交易制度与城乡建设用地增减挂钩制度并存，那么就会出现一些地方政府基于自身利益的考虑而不愿意支持地票交易的问题。以重庆为例，就已经出现部分区县政府不愿意提供新的建设用地指标用于地票交易，转而进行对区县更为有利

① 参见万江：《土地用途管制下的开发权交易——基于指标流转实践的分析》，载《现代法学》2012 年第 5 期。

② 参见黄美均、诸培新：《完善重庆地票制度的思考——基于地票性质及功能的视角》，载《中国土地科学》2013 年第 6 期。

③ 参见岳永兵、刘向敏：《耕地占补平衡制度存在的问题及完善建议》，载《中国国土资源经济》2013 年第 6 期。

④ 参见张先贵：《容积率指标交易的法律性质及规制》，载《法商研究》2016 年第 1 期。

⑤ 参见汪劲柏、赵民：《论建构统一的国土及城乡空间管理框架——基于对主体功能区划、生态功能区划、空间管制区划的辨析》，载《规划管理》2008 年第 12 期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的城乡建设用地增减挂钩项目的做法。[①] 因此，为避免双轨制所导致的弊端，有必要将城乡建设用地增减挂钩指标并入地票交易模式，采取市场化方式进行配置。第二，在普遍承认建设用地指标的基础上，应当尽可能扩大地票交易类型，将农转用计划指标、耕地占补平衡指标也纳入其中，同时在适当的时机引入规划空间指标。主要理由在于地票本就是统筹城乡发展、引导土地集约化利用的工具，建设用地指标、农转用计划指标、耕地占补平衡指标都涉及农村与城市土地利用的协调问题，将其纳入地票交易理所应当。至于规划空间指标，尽管其仅仅涉及城市建设用地的利用问题，但引入地票交易后有助于城市建设用地的进一步优化，也能反过来影响建设用地指标、农转用计划指标、耕地占补平衡指标的交易。当然，各试点可以因地制宜，基于本地城乡土地规划的总体需求以及利用现状来选择地票交易的指标类型，既可以同时引入多种指标类型，也可以采纳逐步放开的模式。

（三）地票交易方式和价格对比分析

目前，各地票交易试点的交易方式主要是将指标“打包”后，采取总价优先的竞争规则进行。但是不同城市对单张地票的限制有所不同。例如，隶属于宣城市的郎溪县规定，单票交易不得超过100亩，[②]而其他城市并未见到限制。从最后成交价格来看，指标的“打包”方式不仅影响其最终收益，而且还会影响地票的交易价格。[③] 以2008年12月10日重庆农村土地交易所拍卖的两宗地票为例，其中，08001号地票（300亩建设用地指标）的成交单价为8.53万元/亩，而08002号地票（800亩建设用地指标）的成交单价为8.02万元/亩。两种不同的“打包”方式导致单个指标在最终成交价格上出现了0.51万元的差价。此外，如果交易所“人为”地将众多的指标“打包”成一张地票，那么由于该用地指标过大，甚至已经远远超出了一些竞购方的实际需要，那就很可能会将一些建设项目小、用地面积不大的竞购方排除在地票交易之外，从而使该地票成为只适合某些竞购方的“专用品”。相反，每单地票规模低于1000亩都会获得市场的追捧。比如，重庆农村土地交易所成交的最高一笔地票就是一笔几十亩的交易，该笔交易每亩成交价格达到了30多万元。可见，采取单价优先的交易方式不仅会吸引更多的竞买方，而且还可以提升单亩地票的成交价格，有利于提高农民及其集体的财产性收益。也正是由于指标的“打包”方式对于农村建设用地权利人和地票竞购方的利益都有重大影响，因此，对于具体的“打包”方式也就必然会成为各利益方竞相“活动”的对象。然而，由于农村建设用地权利人的天然弱势和分散性，因而在实际交易中，农村建设用地权利人的“活动能力”显然不如竞购方。可以预见，地票的“打包”方式以及由此而导致的地票交易价格，在很大程度上将会受到某些实力竞购方的影响。而且在实践中，甚至还可能会出现通过精心设计“打包”方式，为某一竞购方“特制”一张专门地票，从而使该地票在交易中只有一个竞购者，

① 参见钟杨：《重庆地票交易制度风险防控研究》，西南大学土地资源管理学2012年硕士学位论文，第41页；李鹏程：《重庆武隆县地票交易现状与对策研究》，中国地质大学土地资源管理2012年硕士学位论文，第46页；田茫茫：《地票交易政策实施中的问题研究——来自重庆市彭水县靛水乡新田坡村的案例》，西南大学区域经济学2013年硕士学位论文，第37～38页。

② 参见李欣：《安徽郎溪县地票交易运行现状调研报告》，安徽大学经济法学2013年硕士学位论文，第7页。

③ 参见张泽梅：《成都地票交易价格分析》，载《经济与管理研究》2012年第7期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

进而产生该竞购方可以按基准价成交的问题。[①] 可见,总价优先的交易规则存在重大的制度风险,应当予以废除,而改采单价优先、时间优先的交易方式。

而在地票交易价格上,也应该充分尊重市场规律。实践中,政府出于各种目的常常会主动干预地票交易的价格,如指定地票交易的基准价,限制地票交易的最高价等。然而,事实上,政府设立的交易所根本无力代替市场的供需平衡机制,也不能敏感地发现市场需求的变化,对于价格敏感的地票交易双方才是决定供需量和供应时间的最佳主体。因此,在下一步的改革中,应当进一步明确交易所的定位,将其职能限定为交易的中介平台,仅收取交易中介服务费用,不对具体的交易时间和规模进行管制。在此原则下,交易所仅充当供需信息发布的平台,并为农民及其集体提供信息咨询服务。具体的地票交易则完全由交易双方自主进行。当然,在农民缺乏谈判技巧的情况下,如果在短期内地票供给量剧增,地票的成交价格就可能下降。但正如有论者所指出的那样,这实际上是市场发育的一个必经阶段。待后期市场成熟以后,完善的市场机制和大量进行交易活动将会客观发现地票的真实价格。[②] 换言之,在笔者看来,地票的成交价格原则上应由市场自由形成,政府除了基于农民及其集体利益维护的需要而制定基准价格,进而采取最低价格保护政策以外,不宜采取最高价格的方式来限制地票的成交价格。从优化资源配置的角度来讲,因为成交价格的攀升导致地票资产价格的升高应当属于对建设用地指标这一稀缺资源价格的发现,有利于最大限度地增加农民收益。

四、地票落地制度对比分析

由于地票交易的对象不是实物性的土地,而只是用地指标。因此,就地票承让方而言,其购得地票只是获得了新增国有建设用地的指标,却并不能直接在城市获得同等面积的建设用地使用权。正如有论者所指出的,土地的不可移动性使地票若不对应于特定地段,就会失去其意义。[③] 但目前地票的落地情况却并不理想。例如,重庆市地票的落地率仍然在52.27% ~ 62%,[④]这意味着还有近一半的地票因各种原因未能落地。[⑤] 在未建立地票二级市场的背景下,地票的落地问题还直接决定了地票承让方利益的实现,进而也必然会影响地票交易的市场需求以及地票交易的成交价格,因此就地票的落地问题必须给予高度关注。但目前各试点地票在落地时却面临着诸多"尴尬",亟须进一步的改革与创新。

---

① 参见黄忠:《浅议"地票"风险》,载《中国土地》2009 年第 9 期。

② 参见褚刚:《重庆市地票交易制度研究》,中国人民大学土地资源管理学 2011 年硕士学位论文,第 59 ~ 60 页。

③ 参见文贯中:《用途管制要过滤的是市场失灵还是非国有土地的入市权——与陈锡文先生商榷如何破除城乡二元结构》,载《学术月刊》2015 年第 1 期。

④ 参见顾汉龙、冯淑怡、曲福田:《重庆市两类城乡建设用地增减挂钩模式的比较》,载《中国土地科学》2014 年第 9 期。

⑤ 参见覃琳、胡渝清、叶涛:《浅谈地票交易二级市场构建问题》,载《江西农业学报》2014 年第 11 期。有分析指出,目前尚有 5 万余亩已交易的存量地票未使用,分布在市级、区级平台以及开发企业。参见张梦俐:《持票用地对房地产业的影响探究——以重庆市为例》,载《中国房地产业》2015 年第 9 期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（一）地票落地与土地出让制度对比分析

地票落地的基本程序是：持票人选择意向地块—向选定地块所在地市县政府提出用地申请—政府受理申请并组织办理征转用和前期开发—通过招拍挂确定土地使用者。[①] 实践中，根据竞拍者是否需要全部持有地票分为两种模式，一种是“持票准用”模式。例如，重庆市在“招拍挂”环节中仅需要有竞拍者持有地票即可。另一种是“持票准入”模式。例如，成都市国土资源局于2010年11月16日发布的《关于进一步完善国有经营性建设用地使用权出让“持证准入”制度的公告》曾规定，自2011年1月1日起，在成都市拿地的开发商必须先持有同等面积的“建设用地指标”（地票）。此外，2016年12月14日郑州市国土局官网发布《关于推行商品住宅用地出让“持券准入”政策的公告》，规定自2017年1月15日起，在郑州市规定范围内，商品住宅用地出让时需“持券（复垦券）准入”，即土地竞买人必须提前购买与出让土地同等新增面积的复垦券，后参与土地竞买。但是成都市由于地票成交价款过高，担心地票价格上升会抬高房价，因此目前成都市已将“持票准入”改为“持票准用”，以期缓解地票价格的上涨。

但是，在地方政府采取先征后用政策，垄断土地一级市场的前提下，“持票准入”和“持票准用”都只能暂时缓解地票交易困境。一方面，“持票准用”模式存在不公平性。“持票准用”模式中的地票承让方和其他用地者，在具体地块公开竞价的土地出让过程中成为平等的竞争者，地票承让方并不享有任何的优先权利。如果地票承让方在土地出让中竞购成功，则地票的价格便计入到“招拍挂”价格之中，进而可以用于冲抵新增建设用地有偿使用费和耕地开垦费；[②]但是，如果地票承让方在土地出让中竞购失败，则其只能要求返还地票价款，至于由此而导致的利息损失则仍要由地票承让方自行负担。[③] 因此，如果持票人买到地票却拿不到地，那么前期优先选地的工作也就失去了意义，进而购买地票，选择适合自己的地块也将失去动力，地票交易制度就不可能持续。[④] 另一方面，“持证准用”与“持证准入”模式都有违法之嫌。例如，《招投标法实施条例》第32条规定，招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。[⑤] 将持有相应面积的《建设用地指标证书》作为参加国有经营性建设用地使用权竞买或签订《国有建设用地使用权出让合同》前提条件的做法其实是对竞买者设置了不合理的

---

① 参见覃莉、雷爱先：《重庆地票落地的关键环节及改进》，载《生产力研究》2012年第1期。

② 参见《重庆农村土地交易所管理暂行办法》（渝府发〔2008〕127号）第27条。

③ 参见刘朝旭、雷国平：《重庆地票制度施行中存在的问题与对策》，载《西部论坛》2011年第1期。

④ 参见叶小丽、臧建建：《重庆地票制度的现状、问题及对策》，载《重庆科技学院学报》（社会科学版）2013年第11期。

⑤ 我国《招投标法实施条例》第32条规定：“招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：（一）就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；（二）设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（三）依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；（四）对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；（五）限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；（六）依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；（七）以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。”《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》（2007年国土资源部39号令）第11条也明确指出：“中华人民共和国境内外的自然人、法人和其他组织，除法律、法规另有规定外，均可申请参加国有建设用地使用权招标拍卖挂牌出让活动。出让人在招标拍卖挂牌出让公告中不得设定影响公平、公正竞争的限制条件。”

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

限制性条件，有违反《招投标法实施条例》之嫌。就此而言，通过绑定地票与土地出让的关联，虽然可以强化地票的需求、扩大地票的市场，但这一做法在现行法上却不具有合法性。

长期来看，只要地方政府继续垄断土地一级市场，那么地票的落地就必须经过征地的过程。而由于土地征收的决定需要政府作出，具有很强的行政主导性质，[①]并非是一个自由选择的市场行为。[②] 因此，地票持有人经由国有土地出让市场获得建设用地的自由必然会受到极大的限制。可见，要真正实现地票持有人的自由落地选择权，就必须同时改革征地制度，开放集体建设用地一级市场。

（二）地票使用期限及转让对比分析

许多地票交易试点对于地票的使用都有期限限制。例如，宣城市规定，地票应在购买之日起3个月内使用，逾期自动作废，由政府部门收回。同样，南京市也有类似限制，地票应在合同签订后4个月内使用完毕，若有阻碍使用之事由，可以最长申请延期3个月。同时，对于规定期间未使用地票的，购买人不得再参与地票交易。与此不同的是，重庆市、成都市等试点地区则没有过多限制。此外，对于购得地票后，购买人能否再次转让，各试点地区也不一样。例如，瑞安市规定，地票交易后不得再次转让，但可以分割、合并使用。同样，南京市也规定，通过交易所得指标，不得再次转让。相反，重庆市则允许转让，对于购得地票超过2年或者因地票质权人行使质权的，权利人可以申请转让地票。

地票交易从承让方购买至地票落地并获得现实收益需要一个较长过程，在地票成交价格不断攀升的背景下，承让方的资金供应就很有可能出现问题。一方面，地票出让交易时间具有不确定性和间隔期，每场地票交易的平均间隔为1.5个月，地票出让节奏不能较好地满足承让方便快捷获取地票的需求；另一方面，由于地票落地存在一定的困难，据统计，目前地票落地率为52.27%，[③]若再限制地票的转让，则会更加降低地票的落地率。所以，笔者认为，应当放宽地票落地的限制。对于地票使用期限，采取合理延期制度，只要有正当理由，理当容许延期。对于无正当理由故意长时间不行使地票权利的，应当容许通过二级市场转让或政府予以回购。

从目前来看，各地票交易试点的地票交易只有一级市场，没有形成二级市场。从增加流动性，推动地票交易市场繁荣的角度来看，地票二级市场的建立是必要的。[④] 事实上，已经有部分试点开始探索地票质押模式。[⑤] 比如，截至2015年12月底，重庆已累计办理地票质押

---

① 参见陈小君：《农村集体土地征收的法理反思与制度重构》，载《中国法学》2012年第1期。

② 由于现有的征地决定对被征地农村集体及其农民的利益具有重大的影响，因此，是否决定启动征地程序绝非完全系于地方政府。也就是说，在目前如果不改革征地制度，不开放集体建设用地的一级市场，那么地票持有人的自由选择权将无法真正的落实。

③ 参见覃琳、胡渝清、叶涛：《浅谈地票交易二级市场构建问题》，载《江西农业学报》2014年第11期。有分析指出，目前尚有5万余亩已交易的存量地票未使用，分布在市级、区级平台以及开发企业。参见张梦俐：《持票用地对房地产业的影响探究——以重庆市为例》，载《中国房地产业》2015年第9期。

④ 参见刘朝旭、雷国平：《重庆地票制度施行中存在的问题与对策》，载《西部论坛》2011年第1期。

⑤ 据了解，目前已有重庆农村商业银行、中国农业银行、中信银行、重庆三峡银行4家银行接受地票质押。此外，2016年1月1日起施行的《重庆市地票管理办法》第38条第2款明确规定“地票可以质押。”

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

8354 亩，金额达 12.23 亿元。一旦地票被作为质物，当债务人不履行债务或发生当事人约定的实现质权的情形时，就必然要面临如何确定质物市场价格的问题。[①] 而如果不存在地票的二级交易市场，地票的真实价值就难以被发现和实现，进而就会在根本上动摇以地票融资的可行性。因此，有必要通过建立地票二级交易市场，为地票承让方的融资提供便利。此外，从地票的需求方而言，地票交易的二级市场也对其具有吸引力。一方面，地票一级市场交易过程相对比较复杂，很多地票需求者希望能在二级市场直接快速地获得地票；另一方面，在一级市场上地票采取“打包”拍卖的方式出售，“打包”面积偏大，只能满足一些大规模开发建设的企业，不能满足中小企业的需求，中小企业就希望通过二级市场的地票转让满足自身需求。[②]

但是，由于二级市场的地票成交量与一级市场的地票供应量是相互影响的，所以，若在没有理顺二者关系且缺少必要监管的前提下，盲目放开二级市场，则可能会产生恶意炒作，甚至引发地票泡沫。[③] 为防止“炒票”现象的出现，造成房地产开发商拿地成本的增加，推高房价，有学者建议应当实行地票转让最高限价。[④] 笔者认为，直接在二级市场上采取限价措施并不合理。限价的做法不仅背离了土地的资源属性，同时也会对地票一级市场的交易价格产生不良影响。就地票交易制度的目的而言，地票二级市场价格的上涨会带动地票一级市场的上扬，进而有利于实现农民土地权益的最大化。当然，与地票一级市场的获益主体主要是农户和集体不同，地票二级市场的收益主体是地票承让方，因此，笔者认为有必要对二级市场的交易征收增值税。[⑤] 同时，二级市场带来的巨大利益以及由此引起的利益主体间博弈，有可能使新的地票交易模式违背地票制度设计初衷。因此，如何处理好地票一级市场、二级市场以及与整个土地市场之间的内在关系，如何调控二级市场上地票的流向、流量、流速、流势，如何健全地票交易运行的监控机制，如何选择一个恰当的开放时机等问题都值得进一步研究。[⑥]

五、结语

为落实党的第十八届三中全会提出的“建立城乡统一的建设用地市场”的要求，应当扩大地票交易的范围，逐步建立全国统一的地票交易市场，优化地票价值的实现。当前，我国土地增值的空间已经不在一个市域范围之内的农村和城市之间，更在于内地和沿海之间、小城镇

---

① 按照目的操作流程，出质人可以将几宗地票一并质押，也可以将一宗地票分割质押。办理地票质押的，出质人与质权人应以书面形式订立地票质押合同，持地票质押合同、地票证书原件等材料向重庆农村土地交易所提出质押申请。重庆农村土地交易所对质押材料初核后，报市国土房管局审批。市国土房管局批准质押的，在地票证书上备注质押信息，向质权人出具地票质押证明文件。市国土资源主管部门确认质押之日为质押行为的生效时间。地票出质人到期无法归还贷款、质权人申请处置的，应当将地票交由重庆农村土地交易所组织转让，交易所得扣除相关税费后优先偿还质权人。

② 参见马智利、陈锋、马敏达：《重庆地票二级市场的开放与交易机制研究》，载《西部论坛》2014 年第 3 期。

③ 参见沈萍、李仲豪：《重庆“地票”再探析》，载刘云生主编：《中国不动产法研究》，法律出版社 2011 年版，第 168 页；胡韵：《地票制度研究——以解构重庆地票制度为视角》，中国政法大学经济法学 2011 年硕士学位论文，第 38 页。

④ 参见刘朝旭、雷国平：《重庆地票制度施行中存在的问题与对策》，载《西部论坛》2011 年第 1 期。

⑤ 也有论者提出，还应开辟农民参与二级市场地票流转增值收益的分享渠道，比如规定农民可以以分享 20% 的地票流转增值收益。参见参见沈萍、李仲豪：《重庆“地票”再探析》，载刘云生主编：《中国不动产法研究》，法律出版社 2011 年版，第 173 页。

⑥ 参见段力誌、傅鸿源：《地票模式与农村集体建设用地流转制度的案例研究》，载《公共管理学报》2011 年第 2 期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

和大城市之间。[①] 市场的发展和深化势必要求突破地区的限制，进而形成全国统一的市场。此种背景下，总结各地票交易试点的得失，提炼出可以推广的地票运行机制十分重要，可以为今后地票交易试点的推广以及全国地票交易市场的建立提供参考。

① 参见陆铭：《建设用地指标可交易：城乡和区域统筹发展的突破口》，载《国际经济评论》2010年3月。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net